

시정 · 경고하여야 할 사항

번호

1

관련부서(기관)

▲▲실, 目目처

제 목 전자조달통합시스템 계약관리 부적정

내 용

▲▲실은 전자조달통합시스템을 이용하여 전자문서 형태의 계약을 체결하고 있으며, 아래 [표 1]과 같이 계약 체결 시 계약상대자의 사업자용 범용공인인증서로 서명하는 계약(이하 “인증서 서명 계약”이라고 한다)과 서명하지 않는 계약(이하 “인증서 미서명 계약”이라고 한다), 수기계약으로 구분하여 관리하고 있다.

[표 1] 전자조달통합시스템 계약 관리 현황

구분	인증서 서명 계약	인증서 미서명 계약	수기 계약
계약 대상	범용공인인증서 보유 업체 (대다수 업체)	범용공인인증서 미보유 업체 (영세업체 등)	나라장터 쇼핑몰, MRO 등
서명 방법	전자서명	없음	기명날인

공사(公社) 「조달업무 운영지침」 제51조(전자계약)에 따르면 전자계약은 계약담당자가 계약서를 작성하여 계약담당자와 계약상대자가 전자서명을 해야 한다고 되어 있고, 「전자서명법」 제3조(전자서명의 효력 등)에 따르면 전자문서에 공인전자서명을 한 경우 문서에 기명날인을 한 것과 동일한 것으로 규정하고 있다.

따라서 전자조달통합시스템을 이용한 계약 체결 시 계약상대자가 범용공인인증서로 서명하지 않으면 법적 효력이 없으므로 범용공인인증서로 서명하거나 계약서를 별도 출력 후 계약상대자와 함께 기명날인하여 관리하여야 한다.

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 전자조달통합시스템을 이용한 계약건을 조사해 본 결과, 아래 [표 2]와 같이 인증서 미서명 계약 건은 총 ❖❖❖건이며, ▲▲실은 기명날인된 계약서를 별도 관리하지 않고 있었다.

[표 2] ▲▲실 계약 체결 현황

구분	인증서 서명 계약	인증서 미서명 계약	수기 계약	계
20XX년도	a,aaa건(aa.a%)	aaa건(a.a%)	⚙⚙⚙건(a.a%)	⊙,⊙⊙⊙건(aa.a%)
20XX년도	☆,☆☆☆건(☆☆.☆%)	☆☆☆건(☆.☆%)	✱✱✱건(☆.☆%)	□,□□□건(☆☆.☆%)
계	❖,❖❖❖건(❖❖.❖%)	❖❖❖건(❖.❖%)	✱✱✱건(❖.❖%)	→,→→→건(❖❖.❖%)

자료 : ▲▲실 제출 자료 재구성(외자구매 및 미완료 계약은 제외)

조치하여야 할 사항

▲▲실장은

[시정] 인증서 미서명 계약 중에서 현재 계약기간이 만료되지 않은 계약에 대하여는 법적으로 유효할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

目目처장은

[경고] 전자조달통합시스템의 인증서 미서명 계약 관리를 소홀히 한 ▲▲실에 대하여 「인사관리규정」 제37조의2(경고 및 주의)에 따라 『경고 처분』하시기 바랍니다.